

1500056-33.2019.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marilia-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500056-33.2019.8.26.0344 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500056-33.2019.8.26.0344

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2075394/2018 - DISE-

DEL.SEC.MARÍLIA, 1637686 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 115/18/224 - DISE-

DEL.SEC.MARÍLIA, 2075394 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 115/18/224 - DISE-

DEL.SEC.MARÍLIA, 2075394 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 115/18/224 - DISE-

DEL.SEC.MARÍLIA, 2075394 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 115/18/224 - DISE-

DEL.SEC.MARÍLIA, 2075394 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 115/18/224 - DISE-

DEL.SEC.MARÍLIA, 2075394 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 115/18/224 - DISE-

DEL.SEC.MARÍLIA, 2075394 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 115/18/224 - DISE-

DEL.SEC.MARÍLIA, 2075394 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 115/18/224 - DISE-

DEL.SEC.MARÍLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CESAR DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Passo a sentenciar o feito, conforme consta do termo retro:

Vistos.

PAULO CÉSAR DOS SANTOS (RG: 41.049.254, filho de Nelson Bispo dos Santos e Jocileni Adélia Jodas) foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 24 de maio de 2018, por volta das 14h, na Penitenciária

de Marília, situada na Rodovia SP 294, nesta cidade e Comarca, teria recebido, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 6 (seis) porções contendo 9,49g (massa líquida) de Cannabis Sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahidrocanabinol, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica

Recebida a denúncia (fls. 107/109), o réu foi citado (fls. 121) e apresentou resposta à acusação (fls. 148/152).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o acusado interrogado ao final.

Alegações finais ministeriais às fls. 217/219. Alegações finais defensivas às fls. 219/224.

É o relatório. Fundamento e decido.

A conduta comprovada em audiência amolda-se àquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. A materialidade deste crime foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de exibição e apreensão (fls. 8), fotografias (fls. 9/13), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 16/18), auto de colheita de material gráfico (fls. 48/49), laudo de constatação (fls. 81/87) e pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

Os agentes penitenciários Adriano e Luís declararam, na Delegacia, que, na data dos fatos, por volta das 14h, ao examinarem uma encomenda "Sedex" endereçada ao réu, encontraram, no interior, 6 (seis) porções de maconha, as quais estavam escondidas dentro dos cabos de aparelhos de barbear descartáveis. A encomenda tinha como remetente "Jocileni Adélia Jodas", genitora do réu. Em juízo, Adriano reiterou que, ao examinar a encomenda "Sedex" endereçada ao acusado, localizou, dentro do pacote, seis porções de maconha, as quais estavam escondidas nos cabos dos aparelhos de barbear. Não possuía informações de que o réu realizasse o tráfico, tendo ele, quando questionado, afirmado que desconhecia as porções.

O acusado, por sua vez, na fase administrativa, afirmou ser inocente, alegando que não tinha conhecimento de que dentro da encomenda "Sedex" havia entorpecentes.

Afirmou que outro detento pediu para que ele recebesse uma encomenda em seu nome dizendo que se trataria apenas de produtos de higiene pessoal, bermuda e toalhas, sendo que, por não ter visto problema algum nisso, deu o nome de sua mãe como remetente, concordando, também, porque ainda não estava recebendo visitas e seria importante receber artigos de higiene. Entretanto, em momento algum pediu ou soube que seriam enviados entorpecentes, afirmando não ter ligação alguma com as drogas apreendidas. Em seu interrogatório judicial, reiterou a versão. Esclareceu que seu colega de cela Marcelo ("Boca") se propôs a ajudá-lo, porque ele não estava recebendo visitas. Diante disso, passou os dados de sua genitora para que "Boca" entregasse para o familiar que o visitava. Só soube dos entorpecentes quando recebeu a encomenda, porque o combinado seria que ele receberia roupas e produtos de higiene e "Boca" ficaria com os aparelhos de barbear.

Ora, a versão do acusado de que não sabia que ser-lhe-iam enviados entorpecentes não está conforme a prova colhida na instrução. Entretanto, diante da ausência de outros elementos indicativos de tráfico, há que ser operada a desclassificação para a figura de aquisição para uso.

Do exame dos autos, extrai-se que, na data dos fatos, os agentes penitenciários, ao examinarem uma encomenda "Sedex" endereçada ao réu, encontraram 6 (seis) aparelhos de barbear descartáveis contendo 6 (seis) porções de maconha. Após apreendidas e submetidas à perícia, constatou-se a presença de tetrahidrocanabinol nas porções. Interrogado, o acusado negou ter ligação com as drogas apreendidas, justificando que recebeu a encomenda a pedido de outro detento, acreditando que se tratava de produtos de higiene e roupas.

Importante ressaltar que a versão dos agentes públicos merece crédito, ainda mais no caso em questão, onde não há qualquer motivo para suspeitar da veracidade dos fatos. Ainda, o alibi do réu não restou provado, sendo certo que cabia a ele, em alegando desconhecer o envio de drogas, demonstrar que deu o nome de sua genitora a terceira pessoa, o que não ocorreu nos autos.

Saliente-se que as demais e eventuais teses defensivas devem ser afastadas. A de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas não vinga, porque o artigo está

em pleno vigor, contando, inclusive, como medida para evitar a penalização de usuários de entorpecentes com a privação de liberdade. Ou seja, atende todos os ditames constitucionais de direito à saúde e tratamento de viciados, inclusive com possibilidade de remessa a cursos, além da advertência quanto aos males causados pelo vício em entorpecentes. Não afronta, portanto, qualquer dispositivo constitucional, seja ele de Direito Penal ou envolvendo direito à saúde pública, pelo contrário.

Ainda, de se ressaltar que não há violação a quaisquer outros princípios. Isso porque o delito em questão viola o bem jurídico: "saúde pública", que é, por sua vez, tutelada pelo Estado. Se tivesse optado pela descriminalização da conduta praticada pelo réu, não teria ele, quando da edição da Lei de Drogas, tipificado no artigo 28. Optou o legislador por assim fazer por entender que não cabia, no caso concreto, a intervenção mínima e que o Estado deve coibir, de alguma forma, o uso de entorpecentes, ainda que com medidas menos gravosas que a restrição da liberdade. O fato das drogas criminalizadas estarem listadas em portaria do Ministério da Saúde não torna a Norma Penal inconstitucional. Foi apenas outra escolha legislativa.

Ademais, conforme já ressaltado, aqui o princípio da intimidade dá lugar à proteção à saúde pública, bem universal e corretamente tutelada pelo Direito Penal. Nenhum princípio, de se lembrar, é absoluto, e o interesse privado cede ao interesse público.

Portanto, por todos os lados que se analise o caso posto, a condenação é mesmo medida que se impõe, eis que, conforme já ressaltado, houve prova robusta da autoria e da materialidade do delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Diante disso, passo à aplicação da pena.

Devido à condição atual do réu, que está preso, sem que haja previsão para a soltura, certamente não terá condições de frequentar cursos ou prestar serviços à comunidade em curto espaço de tempo. Logo, será aplicada exclusivamente a pena prevista no inciso I do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e condeno PAULO CÉSAR DOS SANTOS (RG: 41.049.254), qualificado nos autos, à pena de advertência, que fora feita em audiência, motivo pelo qual julgo extinta a punibilidade do réu ante o cumprimento da pena imposta. Não havendo recurso das partes, certifique-se o trânsito e, após as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

Oficie-se à VEC competente, comunicando a condenação.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Marília, 13 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA